知財 知財検定3級 法令まとめ

知的財産管理技能検定3級の範囲を、法令ドリルの練習問題120問と公式過去問（第52〜54回・180問）の解説から分野ごとに整理したものです。各分野の最初に「考え方」を置き、なぜその制度になっているのかを書いています。

ひっかけ 過去問で誤りの選択肢として繰り返し出た所　　改正 最近の改正で変わった所

52学1 第52回 学科 問1、54実27 第54回 実技 問27（ドリルの過去問セット）

練08-3 ドリルの練習問題 セット08 問3（過去問に出ていない論点を補った問題）

1 全体像と数字　2 特許 発明・要件　3 特許 出願・審査　4 特許権・実施権　5 実用新案　6 意匠　7 商標
8 著作物・著作者　9 著作権の中身　10 不競法・種苗・独禁　11 条約・弁理士・契約

1 知的財産権の全体像と、数字の一覧

> **考え方**　知的財産権は「**創作**を守る権利」（特許・実用新案・意匠・著作権・育成者権）と「**信用**を守る権利」（商標）に分かれます。創作は新しさが要件で、期間が来たら誰でも使えるようにします。信用は新しさは要らない代わりに識別力が要り、使い続ける限り更新で永続します。不正競争防止法は権利を作らず、不正な**行為**を止める法律です。

	特許	実用新案	意匠	商標	著作権
発生	出願・審査・登録（意匠と特許は実体審査あり、実用新案は無審査）				創作した時（無方式）
存続期間	出願から20年	出願から10年	出願から25年	登録から10年・更新可	死後70年
延長・更新	医薬品等は最長5年延長	なし	なし	更新（延長登録はない 53学26）	—
審査請求	**3年以内**	なし	なし	なし	—
出願公開	**1年6月**	なし	なし 53学18	**遅滞なく** 52学5 54学18	—
異議申立て	公報から**6月**・何人も	なし	なし	公報から**2月**・何人も	—
無効審判	利害関係人	利害関係人	利害関係人	利害関係人（多くは登録から5年の除斥期間）	—
新規性喪失の例外	公開から1年	1年	1年	—	—
パリ優先期間	12月	12月	6月	6月	—

- 期間の計算は、初日を数えず、月・年単位なら応当日の前日で終わる。例：2024年9月9日出願の審査請求期限は2027年9月9日 52実27。早期公開を請求しても審査請求期限は変わらない 54実27。
- 著作権・著作隣接権は**暦年主義**：死亡・公表・実演の翌年1月1日から数えて、70年後の12月31日に終わる。
- 属地主義：権利は国ごとに成立し、効力もその国の中だけ。だから外国では条約を使って出願する（11章）。

2 特許：発明・特許要件

> **考え方**　特許は「技術を公開する代わりに、一定期間の独占を認める」制度です。だから守るのは、自然法則を使って誰でも再現できる技術（発明）で、まだ世に出ておらず（新規性）、簡単には思いつかないもの（進歩性）に限られます。

発明に当たるもの・当たらないもの

発明＝「自然法則を利用した**技術的思想**の**創作**のうち高度のもの」（特許法2条1項） 52学19。「技術的創作」「産業上利用できる」に言い換えた選択肢は誤り。

発明に当たる	発明に当たらない
天然物から**人為的に単離**した化学物質 52実9	天然物・自然現象の単なる**発見** 53学19
スマートフォンのデータ記録方法 53実17	コンピュータ言語、料金の支払方法、スタンプカードの会員制度（人為的な取決め） 52実9 53実17 54実15
センサのデータを解析して地震を予知する装置 54実15	自転車の運転方法、スポーツのフットワーク（個人の技能） 52実9 53実17
医薬品・医療機器（物）	製品カタログなど情報の単なる提示 53学19 54実15、人間の手術・治療・診断方法（産業上利用できないもの扱い）

新規性

- 判断は「特許出願前」で、**時刻**まで見る。午前8時に出願し、同じ日の午後8時にテレビ放送されても新規性は失わない 52実3-4。午前に出願して午後にプレスリリースもよい 54実9。
- **外国**での公開・販売・展示でも新規性を失う 53実1-2 54実9。 ひっかけ 「外国の特定の店舗だけ」「ドイツの見本市」でも失う。
- 守秘義務を負う相手（秘密保持契約を結んだ顧客）に見せても、公知にならない 54実9。

新規性喪失の例外（30条）

- 公開から**1年以内**に出願する 53学7。1年を過ぎた自己の展示会発表は救えない 52実1-2。
- 自己の行為による公開：適用を受けたい旨の書面は出願と**同時**、証明書は出願から**30日以内**。 ひっかけ 「30日以内に書面」は誤り 53学7。
- 意に反する公開（盗用など）：1年以内に出願すればよく、証明書は不要 53学7。
- 自分の**特許公報・公開公報**に載って公知になったものには使えない 52学24。外国での公開には使える。
- 出願日はさかのぼらない。間に他人が出願すると負ける。

先願

- 先に**出願**した者が勝つ（先発明主義ではない）。他人の先願と同一の発明は拒絶 53実3-4。
- 先願がこちらの出願後に公開された場合は、拡大された先願（29条の2）でも拒絶される。
- 同日出願：特許庁長官が協議を命じ、決まらなければ**どちらも**特許を受けられない。 ひっかけ **くじは商標だけ** 54学30。

3 特許：出願書類・審査・職務発明

> **考え方**　公開された書類を見て第三者が実際に作れなければ、公開の代償として独占を与える意味がありません。だから明細書には「実施できる程度」の記載が求められます。

出願書類

- 願書に添付：**明細書・特許請求の範囲・要約書**（図面は必要なときだけ） 53学29。
- 明細書に書くもの：発明の名称・図面の簡単な説明・発明の詳細な説明 52学7。特許請求の範囲と要約書は明細書とは別の書類。
- 詳細な説明：その分野の「**通常の知識**を有する者」が「**実施**できる」程度に明確かつ十分に（36条4項1号）。 ひっかけ 「最新の知識」「共通の知識」「事業に従事する者」「理解できる」「簡潔に」は誤り 52実20 53学29 54実3-4。
- 特許請求の範囲：特許を受けようとする発明を特定するのに必要と**出願人が認める**事項を書く 52実20。明確なだけでなく、簡潔さなども必要 53学29。権利の範囲はこの記載で決まる 52学17。
- 発明者は**自然人**だけ。会社（合同会社を含む）は発明者になれない。未成年者や別会社の従業者同士の共同発明はよい 54学27 54実1-2。

出願公開と審査請求

- 出願公開は1年6月。出願人は早期公開を請求でき（1年で公開されることもある）、その請求は**取り下げられない** 54学5。公開後も拒絶理由は通知され得る。
- 補償金請求権：出願公開後に発明の内容を示した**書面で警告**すれば、警告後・登録前の実施について、**設定登録後**に実施料相当額を請求できる。登録前の差止めはできない（65条） 練08-4。
- 審査請求は出願から**3年以内**・**何人も**できる。出願と同時でもよい。出願公開前でもできる 52学29 53学2 54学8 53実12。
- 審査請求は**取り下げられない**。 ひっかけ 3回とも出題 52学29 53学2 54学8 53実12。
- 審査請求料＝138,000円＋4,000円×請求項数（8項なら170,000円） 53実27。出願料14,000円とは別。
- 早く審査してほしいときは早期審査制度がある 53実12。

拒絶理由通知から審判まで

段階	できること	できないこと
拒絶理由通知を受けた	意見書、手続補正書、分割出願 53学24 54学2	不服審判（まだ査定がない）、答弁書（審判の被請求人が出す）
拒絶査定を受けた	謄本送達から**3月**以内に拒絶査定不服審判。請求と**同時に**補正・分割もできる 52学2	—
審判で拒絶審決	審決取消訴訟（知財高裁）。審判請求と同時にはできない 52学2	—

補正・分割・出願の変更

> **考え方**　どれも「最初の出願日の利益を保ったまま、出願を作り直す」仕組みです。だから最初の書類に書いていない内容は足せません。後から足せるなら、出願日だけ先に取って中身は後で考える、という抜け駆けができてしまうからです。

手続	できる時期	効果・制限
補正（17条の2）	特許査定の謄本送達前。拒絶理由通知の後は指定期間内など	最初の明細書等に書いた範囲内だけ（**新規事項の追加禁止**） 練08-1
分割出願（44条）	補正できる期間、特許査定の謄本送達から**30日**、拒絶査定の謄本送達から**3月**	もとの出願の時にしたものとみなされる 練08-2 52学2
出願の変更（46条など）	実用新案→特許は原則、実用新案の出願から3年以内	特許・実用新案・意匠の間だけ（商標は不可）。もとの出願日を引き継ぎ、もとの出願は取り下げたものとみなされる 練08-3
実用新案登録に基づく特許出願（46条の2）	実用新案が**登録された後**、原則出願から3年以内	登録後は「変更」ではなくこちらを使う

職務発明（35条）

- 勤務規則などで「特許を受ける権利は**発生時から会社**に帰属」と定められる（定めないと発明者に帰属） 52実15 53実22。
- 会社に権利を取得させた従業者は「**相当の利益**」を受ける 52実15 53実22。
- 会社に権利が移っても、**発明者は従業者**のまま。願書の発明者欄に会社は書けない 52実15 53実22 54実1-2。

- 従業者が権利を持つ場合、会社は無償の**通常実施権**を持つ（従業者が実施権を持つのではない） 53実22。

4 特許権・実施権・侵害への対応

> **考え方**　独占的な権利（特許権の移転、専用実施権）は、登録して公に示さないと効力を生じません。単に「使っても訴えない」約束にすぎない通常実施権は、登録しなくても後の権利者に対抗できます（当然対抗）。

	専用実施権	通常実施権
効力の発生	**登録**しなければ効力が生じない 54実21	契約だけでよい。登録なしで譲受人に対抗できる 52実21 52実25
複数人への設定	重複する範囲には設定できない 53学5	競合する複数人に許諾できる 52学8 52実25
権利者自身の実施	設定範囲では**権利者も実施できない**（類似範囲も） 52実21 52実25	できる
差止請求	できる	できない

- 他に許諾しない特約を付けた**独占的通常実施権**の契約もできる 52学8。範囲（物品など）を限った許諾もできる 54実21。
- 契約によらない実施権もある：先使用権（79条）、職務発明の会社の通常実施権など 53学5。
- 共有の特許権：自分の実施は自由。持分の譲渡、実施権の許諾・設定には**他の共有者の同意**が必要 52学8 53学5 54実21。
- 特許権の移転・意匠権の譲渡は登録が効力発生要件（相続などを除く） 53学28。

特許権の効力

- 「業として」の実施に及ぶ。1回限りの販売でも事業なら侵害 52実24。
- 実施には、生産・使用・譲渡・輸出・輸入・**譲渡の申出**（カタログ配布）も含む 52実24。
- 試験・研究のための実施には及ばない（69条） 52実24。
- 特許発明「柄」をスプーン以外のフォークに使っても侵害 53実11。
- 正規品を買って転売するのは侵害ではない（消尽） 52実14。

侵害の警告を出す側・受ける側

- 特許権・商標権の行使に、事前の警告は要らない。**警告が要るのは実用新案だけ** 52学17 54学11 54実16。
- 技術的範囲に属するかは**特許請求の範囲**で判断 52学17。特許庁の**判定**は特許権者も相手方も請求できる 53実21。
- 権利行使の前に、自分の特許に無効理由がないか確認する 53実21。無効理由のある権利は行使できない（104条の3）。
- 特許無効審判は**利害関係人**だけ。特許異議の申立ては公報から6月以内・何人も 54学11。
- 訂正審判：**特許権者**が、特許請求の範囲の減縮・誤記の訂正などのために請求する。範囲を広げる訂正はできない（126条） 練08-5。
- 損害額：侵害品の譲渡数量による算定（102条1項）、侵害者の利益額による推定（2項）、最低でも**実施料相当額**（3項）。特許権侵害罪は**非親告罪** 練08-6。
- ひっかけ 「特許の不使用取消審判」は存在しない（商標の制度） 52学17 54学11。

5 実用新案

> **考え方**　小さな改良を早く安く守るため、実体審査をせずに登録します。その代わり、権利が本当に有効かを示す**実用新案技術評価書**を見せて警告しないと、権利を行使できません。

- 対象は「物品の形状・構造・組合せ」の考案。**方法**は対象外（からみ防止棒の「配置方法」は不可） 54実24。
- 存続期間は出願から10年。更新・延長はない。
- 権利行使には、特許庁の審査官が作成した**技術評価書を提示して警告**することが必要 53学12 54実16。公報や弁理士の鑑定書ではない。
- 技術評価は何人も請求できる。
- 専用実施権を設定した範囲では、権利者自身も実施できない 52実21。
- 実用新案登録に基づく特許出願ができる（原則、実用新案の出願から3年以内）。

6 意匠

> **考え方**　デザインは見ればすぐ真似でき、流行で寿命も短いので、**類似**の範囲まで効力を及ぼし、発売前に秘密にしておける制度（秘密意匠）があります。登録前に公開すると模倣されるので、**出願公開制度はありません**。

登録要件と保護対象

- 要件：工業上の利用可能性・新規性・創作非容易性など。 ひっかけ 「識別力」は商標の要件 53学23。
- 新規性は**外国**で公知の意匠（とその類似）でも失う 52学30。昔のアイドルの靴の忠実な再現も新規性なし 54実23。
- 創作非容易性は**出願前**の公知形状が基準 52学30。公知意匠の構成要素の置換は容易 54学24。
- 技術的な特徴がある製品でも、外観は意匠で守れる。流行の商品だから登録できない、ということはない 54実23。
- 物品であること：鼻緒・糸はよいが、**片栗粉**（粉状物）は一定の形態がなく対象外 53実26。
- 機能を確保するのに不可欠な形状のみの意匠は登録されない（5条3号。創作容易とは別の理由） 54学24。
- 部分意匠（取引されない部分も可） 52学13 52実17 53実10、開いた形と畳んだ形の両方を一出願（変化する意匠） 53実10。
- 改正 2019年改正で**画像・建築物・内装**が保護対象に。「建築物は登録できない」は誤り 53学18 54学14。物品の区分による出願は廃止され「意匠ごとに」出願 52学13。
- 新規性喪失の例外は公開から1年以内（6月は旧法） 52学30。

手続き

- 出願公開**なし** 53学18、審査請求**なし**（全件審査） 52実17。
- 拒絶理由通知には意見書・補正 52実10。
- 秘密意匠：最長3年。請求は出願と**同時**か、**第1年分の登録料の納付と同時**。出願後6月以内という期限や、出し直しは不要 52実17 53実10 54実17。
- 意匠権は登録料を納付して設定登録で発生。存続は**出願から25年**（登録から、ではない） 52学13 54学4。

効力と侵害

- 登録意匠と同一・**類似**の意匠に及ぶ。類似は「物品が類似」かつ「形状が類似」で判断 54学4 52実14 54実10。
- 類否は**需要者**の視覚を通じて起こさせる美感で判断する（デザイナーの主観や機能の同一性ではない。24条2項） 練08-7。
- 網戸はテニス用ネットと物品が類似しないので、形状が同じでも侵害ではない 53実16。ボールペンも手帳とは非類似 54実12。
- 手帳を万年筆と組み合わせて売るのは手帳の譲渡（侵害）。広告に写真を載せるのは実施ではない 54実12。
- 製造・輸出・輸入も実施 53実16 54実10。
- 相手が出願前から類似品を販売していた → 意匠権に無効理由があり、権利行使できない（相手に先使用権の可能性も） 52実14 54実10。
- 全範囲に専用実施権を設定すると、意匠権者自身も類似意匠を含めて実施できない 52実25。

7 商標

> **考え方**　商標法の目的は、業務上の信用を守ることで「**産業**の発達」と「需要者の利益の保護」を図ること 52実28。だから、誰の商品か見分けられない商標（識別力なし）と、公益を害する商標（品質誤認など）は登録しません。権利の範囲は「マーク×指定商品・役務」の組合せで決まります。

商標・商品・役務

- 役務は、他人のために行う労務・便益で、**独立して商取引の目的となるもの** 53学17。
- 音・位置・動き・色彩・ホログラム・立体の商標も登録できる 52学5 54実11。
- 使用する意思のない商標は登録できない（3条1項柱書）。出願前の使用は不要で、使用意思があればよい 54学12 53実14。

登録できない商標

理由	例	条文
普通名称・品質表示	カステラに「洋菓子」 53実18	3条1項1号・3号
慣用商標	清酒に「正宗」 53実18	3条1項2号
極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみ	ローマ字1字など 52実29	3条1項5号
他人の著名な氏名・芸名を含む	その**他人の承諾**があれば登録できる 52学1	4条1項8号
他人の周知商標と同一・類似	53学6	4条1項10号
他人の先願・登録商標と同一・類似（商品も同一・類似）	**自己の**登録商標に類似するものは登録できる 52学1 53学6 53実14	4条1項11号
品質の誤認を生じるおそれ	しょうゆに「ウスターソース」 52実30 53実18 54学12	4条1項16号
機能確保に不可欠な立体的形状のみ	52学1	4条1項18号

- 用途・品質の表示（3号〜5号）も、使用を続けて識別できるようになれば登録できる（3条2項）。普通名称・慣用商標は不可 54学12。
- 改正 2024年4月からコンセント制度：先行登録の権利者の承諾があり、混同のおそれがなければ類似商標も登録できる（4条4項）。

出願

- **一商標一出願**：2つの商標を1通では出願できない。1通で複数の商品・区分は指定できる 54実28-29 53実14。
- 出願後に指定商品を**追加**することはできない（要旨変更） 54実30。
- 商品・役務の区分（ニース分類）は類似の範囲を決めるものではない。同じ区分でも非類似、違う区分でも類似のことがある（6条3項） 練08-10。
- 同日に類似商標の出願が競合 → 協議、不成立なら**くじ**で1つが登録される 53学6。

登録後の争い

手段	誰が	いつまで
登録異議の申立て	何人も	商標掲載公報の発行から**2月** 54学26 52実11
無効審判（4条1項11号など） 53実28	**利害関係人** 52学26 53実29	多くの理由は設定登録から**5年**（除斥期間） 53実30
不使用取消審判	何人も	継続して3年以上、日本国内で不使用 52実11
不正使用取消審判	何人も	3年の経過は要件ではない 54学6

- 不使用取消を免れる使用：商標権者のほか**専用使用権者・通常使用権者**の使用でもよい。**類似商標だけ**の使用や、**外国だけ**の使用では免れない 54学20。
- 不使用取消で消滅すると、**審判請求の登録の日**に消滅したとみなされる 52学27。
- 警告を受けたら、権利の存在と権利者（原簿）、不使用の有無、異議の期間などを確認 52学26 54学26。

商標権の効力

- 「使用」（2条3項）：商品・包装に標章を付ける、付けた商品を売る、**広告**に付けて展示・頒布する（ウェブ広告を含む） 練08-8。
- 専用権：指定商品に登録商標を使う。禁止権：類似範囲で他人の使用を止める（自分も独占的には使えない）。スプーン指定の商標をフォークに付けても「登録商標の使用」ではない 53実11。

- 指定商品と**非類似**の商品には、著名商標でも商標権の効力は及ばない（不正競争防止法で対応） 52学27。その穴を埋めるのが**防護標章登録**：広く知られた登録商標について、非類似の商品での混同を防ぐ。使用を前提としないので不使用取消の対象外（64条） 練08-9。
- 互いの禁止権が重なる範囲は、どちらも使えない 54学6。
- 指定商品ごとに**分割して移転**できる 52実18 54学6。共有持分の譲渡には他の共有者の同意 52実18。
- 通常使用権は登録しないと第三者に対抗できない（**当然対抗は商標にはない**）。通常使用権者は差止請求できない 53学11 52実18。
- 専用使用権を設定した範囲では、商標権者も使用できない 53学11。
- 先使用権：他人の出願前から使用し、出願時に**周知**であることが必要。短期間のテスト販売では足りない 52学27 53学11 52実11。
- 普通名称化を防ぐには登録商標である旨を表示する。登録後の普通名称化は無効理由ではないが、効力が制限される 54実18。

地域ブランド

- 地域団体商標は「**地域名＋商品名**」が基本。商品名だけでは不可 52学12。
- 地理的表示（GI）は**農林水産大臣**に登録申請し、GIマークを付けられる。地域団体商標と両方を受けられる 52学5 52学12。

8 著作権:著作物と著作者

> **考え方**　著作権が守るのは「思想又は感情の**創作的な表現**」です。事実やアイデアは誰のものでもないので守りません。文化的な表現は毎日大量に生まれるので、手続なしに創作の時点で権利が生まれます(無方式主義)。

著作物

著作物になる	著作物にならない
即興演奏の曲(固定は不要)、日本国民が外国で公表した小説 54実19	「日本一長い川は信濃川」という事実の文 54実19
漫画家が色紙に描いたイラスト 52実7	株価・為替の数値データ 52実5-6
量産品のデザイン(応用美術)でも認められる場合がある 54学19	事実の伝達にすぎない雑報・時事の報道 54学19
私人が判決を翻訳したもの(二次的著作物) 54学19	判決そのもの(権利の目的にならない)

- 10条の著作物の種類は**例示**で、限定列挙ではない 52学6 53学3。
- プログラムは、特許で保護される場合でも著作権でも保護される 53学3。
- 二次的著作物(翻訳・編曲・映画化など):利用には原著作者の許諾も必要。二次的著作物の著作権を譲渡するのに原著作物の権利まで譲渡する必要はない 54学29 52学6。
- 編集著作物:素材の選択・配列に創作性。データベースは12条の2で別に保護 53学20。
- 共同著作物:各人の寄与を**分離して利用できない**もの。作詞と作曲のように分けられるものは結合著作物 53学22。

無方式主義と登録制度

- 著作権・著作者人格権の享有にはいかなる方式も要らない 54学15 54学10。
- 著作権の**移転**は、登録しなければ第三者に対抗できない 52学22。
- 創作年月日の登録は**プログラムだけ**。登録すると、その日に創作されたと推定される 52学22 53実25。
- 損害額の推定(114条)は登録がなくても使える 53実25。

誰が著作者か

場面	著作者・著作権者
職務著作:法人の発意・職務上作成・**法人名義で公表**・別段の定めなし(**対価は要件ではない**)	法人(著作者人格権も法人) 52学11 53実24
プログラムの職務著作	公表名義を問わず法人。会社は従業者の許諾なくバージョンアップできる 52実16 54実7-8
社員が趣味で撮った写真	社員本人(職務ではない) 53実23
外部のデザイン会社に委託	受託した側。著作権の譲渡を受けても著作者は受託側 53実23 53実24
映画	著作者は監督など全体的形成に創作的に寄与した者。原作・脚本・音楽の作者は**除く** 52学9 53実23。監督が製作参加を約束していれば、著作権は**映画製作者**に帰属 52学9 54実22
曲からイメージして描いた絵	描いた人(表現を利用していない) 52実16
資金を出しただけ	著作者ではない 52実16

- 作品に実名や周知の変名が著作者名として表示されている者は、著作者と**推定**される 52学16。
- 保護を受ける著作物:日本国民の著作物(外国で最初に発行しても)、日本で最初に発行された著作物、ベルヌ条約などで保護の義務を負う外国人の著作物(6条) 練09-10 54実19。

9 著作権：権利の中身・保護期間・制限

> **考え方**　「物の所有権」と「表現を使う権利（著作権）」は別物です。原画や色紙を買っても、コピーやネット掲載の権利は手に入りません。ただし所有者が原画を展示するなど、所有権と調整するための規定があります。

著作者人格権

- 公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つ 53学1。一身専属で**譲渡できない**（共有者の同意があっても不可）。著作権を譲渡しても一緒には移らない 53学1 54学15 52学16。
- 譲渡の「合意」は無効なので、実務では**不行使特約**を結ぶ 53実24。
- 著作者の死亡で消滅（死後も一定の保護はある）。「死後70年存続」は誤り 53学1。
- 同意なく公表されたものはまだ未公表の扱いで、公表権が及ぶ 52学16。
- 同一性保持権は**題号**（タイトル）の変更にも及ぶ。教科書のための、学校教育上やむを得ない用字の変更は除かれる 52実19。**建築物の増改築**、プログラムを使えるようにするための改変（バグ修正など）も除かれる（20条2項） 練09-8。

著作権（財産権）

- 色紙のイラストを撮影してブログに載せる＝複製＋公衆送信。**消尽するのは譲渡権だけ**で、公衆送信権は消尽しない 52実7-8。
- 原画を印刷してカタログを作る＝複製で、**著作者の許諾**が必要（原画の所有者の許諾では足りない） 53実5-6。
- 原作品の所有者やその**同意を得た者**は、原作品を公に展示できる（有料の教室でも） 52学25 53実7-8。
- 頒布＝有償・無償を問わず複製物を公衆に譲渡・貸与 53学13。頒布権は**映画の著作物だけ**で、映画には譲渡権・貸与権は適用されない 54学25。
- 絵画を買った値段より高く転売するのは自由（譲渡権の消尽） 52実22。
- 新聞記事の画像をメールマガジンに添付するのは許諾が必要 52実22。他社のネット記事のスクリーンショットを社内掲示板に載せるのも複製権侵害 54実5-6。
- 著作権は一部（複製権だけなど）を許諾・譲渡できる。翻案権も譲渡できる 52実21 54学15。
- 利用許諾を受けた者は、著作権が譲渡されても利用権を譲受人に**対抗できる**（2020年10月から、63条の2）。利用権の譲渡には著作権者の承諾が必要 練09-9。 改正

保護期間

対象	期間	過去問の計算例
実名の著作物	死後70年	
共同著作物	**最後に**死亡した著作者の死後70年 52学20 54学7	
無名・変名、団体名義（職務著作）	公表後70年 52学20	
映画	公表後70年 52学9 53学10 54学7	2015年公開 → 2085年12月31日（監督の死亡日は無関係） 54実26
実演	実演の翌年から70年。実演した時に始まる 52学28	2005年の演奏 → 2075年12月31日 52実12、2000年1月1日の演奏 → 2070年12月31日 53実13
レコード	音を最初に固定した時に始まり、**発行後70年** 53学10 54学7	
放送	放送後**50年** 53学10	

ひっかけ　演奏の著作隣接権を問われているのに、作曲家の「死後70年」の選択肢が混ぜてある 52実12 53実13。

許諾なしに使える場合

規定	要件	ひっかけ
私的使用の複製（30条）	個人的・家庭内	**会社の業務目的**は不可 53学30。違法配信と知りながらのダウンロードは不可 52学25
引用（32条）	**公表された**著作物、公正な慣行、正当な範囲、主従関係、明瞭区別、**出所の明示**	非営利でも未公表は不可 54学1。主従は「引用する側が主」52学3。出所明示は必要 52学3 53学25
写り込み（30条の2）	付随的に写り込んだ軽微なもの	52学25
非営利の上演・演奏・口述（38条）	非営利・聴衆から無料・実演者に無報酬	絵本を**購入すること**は要件ではない 54実14。自宅での練習はそもそも公の演奏ではない 52実22

規定	要件	ひっかけ
図書館での複製（31条）	政令の図書館等が、利用者の調査研究用に、公表著作物の**一部分**を**一人一部**	全部・何部でもは不可。営利企業の資料室は対象外 練09-1
試験問題（36条）	入学試験などの問題として複製。営利の試験は補償金	試験後の問題集の出版は範囲外 練09-2
時事の事件の報道（41条）	報道の目的上正当な範囲で、事件を構成し、または報道に伴って見聞きされる著作物	写真集から何枚でも転載は不可 練09-3
屋外の美術の著作物（46条）	屋外に恒常的に設置された美術・建築の著作物は原則自由（写真を撮ってブログに載せるなど）	**彫刻の増製・販売、専ら販売目的**の複製（ポストカードなど）は不可 練09-4
非営利・無料の貸与（38条4項）	公表著作物（映画以外）の複製物	映画は図書館などの施設に限り補償金が必要 練09-5
原作品の展示（45条）	所有者またはその同意を得た者	53実7-8 52学25
観覧者用の解説・紹介の小冊子（47条）	展示する者が作る	豪華な鑑賞用カタログの販売は範囲外 53実5-6

侵害と救済

- 他人の著作物に**依拠**して**実質的に類似**するものを作り利用すると侵害 54学10。
- 差止め・損害賠償のほか、不当利得返還請求もできる 54学10。
- 共同著作物の権利の行使（演奏の許諾など）は**全員の合意**が必要。差止めは各自でき、損害賠償は自分の持分について 53実20。

著作隣接権

- 実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者の権利。
- 実演家人格権は**氏名表示権と同一性保持権だけ**。公表権はない 53学8 54学23。
- 実演家とレコード製作者は譲渡権を持つ。放送事業者に人格権はない 52学28。

集中管理・肖像権・パブリシティ権

- 著作権等管理事業者（JASRACなど）は文化庁長官の**登録**制。正当な理由がなければ利用の許諾を**拒めない**。管理事業者は複数あり、すべての楽曲を1団体が管理しているわけではない（著作権等管理事業法） 練09-6。
- 肖像権は誰にでもある（無断で撮影・公表されない利益）。パブリシティ権は著名人の顧客吸引力を守る権利。どちらも法律の条文はなく、**判例**で認められている（最判平成24年2月2日 ピンク・レディー事件） 練09-7。

10 不正競争防止法・種苗法・独占禁止法

> **考え方**　不正競争防止法は、登録で権利を作るのではなく、他人の信用へのただ乗りや秘密の盗用といった**行為**を、具体的に並べて禁止する法律です。目的は「国民経済の健全な発展」です。

不正競争防止法

- 不正競争は**限定列挙**で、一般条項はない。差止請求権と罰則の両方がある 54学13。
- 営業秘密の3要件：**秘密管理性・有用性・非公知性**。技術上の情報も営業上の情報も対象。失敗した実験データも有用性が認められ得る 52学23。
- 著名表示冒用（2条1項2号）：「周知」より広く知られた「著名」が必要。**混同は要件ではない**。商品の譲渡・輸出入・ネット提供も含む 53学16。混同が要件なのは周知表示（1号）。
- 商品形態の模倣：日本で最初に販売してから**3年**。登録は不要。機能確保に不可欠な形態は除く 練10-1。

類型（2条1項）	ポイント
周知表示の混同惹起（1号）	周知（一地方でよい）＋**混同**
著名表示の冒用（2号）	著名。混同は不要 53学16
商品形態の模倣（3号）	最初の販売から3年 練10-1
営業秘密の不正取得・使用など（4〜10号）	3要件 52学23
ドメイン名の不正取得など（19号）	不正の利益を得る目的・加害目的が要件。商標権の有無は関係ない 練10-2
原産地・品質などの誤認表示（20号）	外国産に「国産」と表示など 練10-3
信用毀損（21号）	競争相手の信用を害する**虚偽**の事実。根拠のない侵害警告を取引先に送ると当たり得る 練10-4

- 地理的表示（GI）の不正使用は、権利者が訴えるのではなく**農林水産大臣**が措置命令などで取り締まる。申請するのは生産者団体 練10-5。

種苗法（育成者権）

- 出願先は**農林水産大臣**（経済産業大臣ではない）。拒絶査定不服審判はない 52実26。出願公表は出願受理後遅滞なく 52学10。
- 要件：区別性・均一性・安定性・未譲渡性・名称の適切さ。 ひっかけ 「容易に育成できる」は拒絶理由ではない 53実15。
- 未譲渡性：出願日から1年以内（国内）の譲渡なら登録できる 52実26 53実15。
- 存続期間は**品種登録の日から**25年（樹木は30年） 52学10。植物の新品種は特許でも保護され得る 52学10。
- 効力：種苗の無断の業としての生産は侵害 53学14 54学21。品種の**名称**の使用は侵害ではない（名称の独占権はない） 53学14 54学21。
- 改正 2022年4月から、**登録品種**の自家増殖は育成者権者の許諾が必要（一般品種は自由）。輸出先国を制限する利用条件も付けられる 練10-7。
- 効力が及ばない：試験・研究 53学14、適法に譲渡された種苗の再譲渡（消尽） 54学21、育成方法の特許権者がその方法で行う生産（特許との調整規定） 54実20。

独占禁止法とライセンス

原則として問題にならない	原則として不公正な取引方法
販売地域・販売期間の制限 53学27 輸出できる地域の制限 52学18	販売価格の制限 53学27 競争技術の研究開発の禁止 52学18 特許権の消滅後もロイヤリティを求める 52学18 改良技術をライセンサーだけが実施できるとする 53学27

- 他社と共同で価格を決める＝**不当な取引制限**（カルテル）。私的独占ではない 54学22。私的独占は他の事業者の活動を排除・支配すること。

税関での輸入差止め（関税法）

- 特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・著作隣接権・育成者権などの権利者は、税関長に**輸入差止め**を申し立てられる（69条の13）。不正競争防止法の一部の類型（形態模倣品など）も対象 練10-6。
- 改正 2022年10月から、海外の事業者が日本の個人に郵送する模倣品の持込みも、商標権・意匠権の侵害として取り締まれる 練10-6。

調査（J-PlatPat）

- J-PlatPat（工業所有権情報・研修館）で、特許・実用新案・意匠・商標の公報と審査の経過を**無料**で検索できる 練10-8。
- 調査の種類：出願前の先行技術調査、発売前の**侵害予防調査**（クリアランス）、他人の特許をつぶすための**無効資料調査** 練10-9。

---

11 条約・弁理士・契約

> **考え方**　権利は国ごとに成立するので（属地主義）、外国出願の負担を軽くするのが条約の役目です。パリ条約は「最初の出願日を基準にしてもらえる」優先権、PCTは「1つの出願で多くの国に出願した扱いになる」国際出願を用意しています。どちらも、特許を与えるかどうかは各国が決めます。

パリ条約

- 三大原則：**内国民待遇・優先権・各国特許の独立**。 ひっかけ 最恵国待遇はパリ条約にはない（TRIPS協定の原則） 53学21。
- 優先期間：特許・**実用新案**は12月、意匠・商標は6月 54学9。同盟国の事情で短縮できない。
- 第2国出願の新規性などは、第1国出願の時点で判断される 53学21 54学9 52実13。
- 第1国出願はどの同盟国にしてもよい 52学21。後で取り下げ・拒絶されても優先権は有効 52学21 53実19。審査が始まっていても優先権を主張できる 52実13。
- ある国で特許・拒絶されても、他の国に影響しない（特許独立）。特許要件も国ごと 52学21 53学21 53実19。

PCT（特許協力条約）

段階	誰が	ポイント
国際出願・国際出願日	受理官庁（日本国特許庁、WIPO国際事務局も可）	受理した日が国際出願日。全指定国で正規の国内出願の効果 52学4 54学17 54実25。日本国特許庁へは**日本語または英語** 54実13。国際事務局も受理官庁になる 53学15 54実13
国際調査	国際調査機関（日本国特許庁も）	**請求不要**で全件 52実23 53実9。国際調査報告と**見解書**が出願人と国際事務局に送られる 53学4
国際公開	**国際事務局**	優先日から18月。請求は不要で、早期公開もできる 52学15 52実23 53実9
国際予備審査	国際予備審査機関（国際事務局ではない）	任意 53学15
国内移行	出願人が各指定官庁へ	原則**優先日から30月**までに翻訳文など。36月が必ず得られるわけではない。国際事務局への移行請求は不要 52学15 53実9 54実25

- 「国際特許」はない。審査は各国。権利の一元管理もない 54学17。
- TRIPS協定：内国民待遇と最恵国待遇の**両方**を規定。物と方法の発明、商標権も対象 54学28。

弁理士

- 独占業務：特許出願などの手続の代理。特許料の納付や原簿への登録申請の代理は独占業務ではない 53学9。
- 名称を使ってできる業務：特許権・商標権・**著作物に関する権利**の売買契約やライセンス交渉の代理（自分が出願した権利に限らない）、植物の新品種・地理的表示の相談 52学14 54学3。
- 審決取消訴訟は弁理士が**単独で**訴訟代理人になれる（侵害訴訟は弁護士と共同） 52学14。弁理士法人は法人名で出願代理ができる 54学3。

契約（民法）

- 錯誤による契約は**取り消せる**（取り消さずに対価を請求してもよい）。公序良俗に反する契約は無効で、履行を強制できない 54学16。
- 未成年者が法定代理人の同意なく結んだ契約は、無効ではなく**取り消すことができる** 54学16。
- 契約は合意で成立し、原則として書面は不要（民法522条2項）。実務では争いを防ぐため書面にする。実施料には、契約時に一括で払う**イニシャルペイメント**と、販売数量・売上高に応じた**ランニングロイヤルティ**がある 練10-10。

問題は知財検定3級 法令ドリルで解けます。「52学1」などはドリルの過去問セットの番号です。公式の過去問題と試験要項は知的財産教育協会で確認してください。

条文：特許法・実用新案法・意匠法・商標法・著作権法・不正競争防止法・種苗法（e-Gov法令検索）、公取委 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針、PCT条文（WIPO）。

試験は回ごとに決められた基準日の法令で出題されます（第52回は2025年5月1日、第53回は2025年9月1日、第54回は2026年1月1日）。